

Оферта на предоставление права использования

ТОО «DLS-Global KZ», БИН 220740025709, далее – **«Правообладатель»** обязуется предоставить в использование Программную Систему **OySyn** любому полностью дееспособному физическому лицу, которое выразит своё согласие использовать Программную Систему Антиплагиат, приняв все условия Оферты путём регистрации на Сайте (далее – **«Пользователь»**).

Основные понятия

1) Программная Система «OySyn» (ПС OySyn) — специализированный прикладной программно-технологический комплекс, представляющий собой функционально-интеграционное единство прикладных компьютерных программ, специальных поисковых модулей и коллекций. ПС OySyn осуществляет анализ текстовых и/или графических материалов для выявления в них и идентификации заимствований, с формированием отчётов по результатам проведения текстовых и/или графических проверок, а также осуществляет обработку текстовых и/или графических баз данных, включая общедоступные. ПС OySyn размещена на компьютерном оборудовании Правообладателя, с возможностью предоставления в использование в различных версиях и режимах.

Исключительные права на компьютерные программы, образующие ПС Антиплагиат, принадлежат Правообладателю, что подтверждается. Технологический массив поискового индекса, как компонент ПС OySyn, используется Правообладателем свободно или на основании соответствующих соглашений. Передача (отчуждение) исключительных прав на ПС OySyn или на отдельные её элементы (компьютерные программы), — не осуществляется. Правообладатель сохраняет за собой право предоставления использования ПС OySyn неограниченному кругу лиц. Описание компьютерных программ, входящих в ПС OySyn, а также руководство по их использованию доступны по адресу: <https://oysyn.kz/> (далее – «Пользовательская документация»).

Право использования ПС OySyn предоставляется Пользователю через интернет-браузер по Логину и Паролю, без установки дистрибутива компьютерных программ ПС OySyn на компьютерное устройство Пользователя, в соответствии с Пользовательской документацией. Юридические лица и/или индивидуальные предприниматели используют ПС OySyn в своей профессиональной (уставной) деятельности на основании лицензионного договора, заключаемого с Правообладателем. Представители юридических лиц или индивидуальные предприниматели обращаются за коммерческим предложением и лицензионным договором по адресу: press@globalaeon.tech или по телефонам: + 7 705 185 44 90

2) Сайт Правообладателя («Сайт») — информационная система Правообладателя, расположенная в сети Интернет по адресу: <https://oysyn.kz/>. На Сайте Пользователь получает общую информацию о ПС OySyn и осуществляет переход на домен для: а) регистрации в ПС OySyn; б) получения доступа к ПС OySyn и в) использования ПС OySyn на условиях настоящего документа (Оферты).

3) Оферта — настоящее безотзывное и бессрочное публичное предложение Правообладателя, в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – «ГК РК»), на предоставление права использования ПС Антиплагиат через сеть Интернет. Оферта содержит существенные условия. Оферта постоянно находится по адресу <https://oysyn.kz/terms>. Оферта адресована неопределенному кругу полностью дееспособных физических лиц, без ограничения срока для принятия Оферты. Полным и безоговорочным принятием Оферты является Акцепт. С момента Акцепта посетитель Сайта становится Пользователем, а условия Оферты становятся для Сторон юридическими условиями на предоставление Пользователю права использования ПС Антиплагиат.

4) Акцепт Оферты (Акцепт) — полное и безоговорочное принятие посетителем Сайта условий Оферты (ст. 396 ГК РК) путём совершения при помощи Сайта регистрации в качестве Пользователя или авторизации. Акцепт создаёт на условиях Оферты Пользователю права использования ПС ОуСуп на условиях Простой (неисключительной) лицензии. Договор считается заключенным в момент Акцепта и действует в порядке, установленном настоящим документом (Офертой). С момента Акцепта Пользователь, в соответствии с ГК РК приобретает или подтверждает права и обязанности лицензиата.

5) Сторона или Стороны — Правообладатель и Пользователь, как самостоятельные участники (лица) гражданско-правовых отношений, заключившие друг с другом Договор.

6) Договор — соглашение между Сторонами на предоставление Пользователю права использования ПС ОуСуп на условиях Простой (неисключительной) лицензии, которое заключается путём совершения Акцепта Оферты. Договор может быть безвозмездным или возмездным в зависимости от способов использования ПС ОуСуп, согласно условий Простой неисключительной лицензии.

7) Простая (неисключительная) лицензия (Право использования) — ограниченное и непередаваемое право временного использования Пользователем ПС ОуСуп, без права сублицензирования, согласно международного стандарта «как есть», на определенной территории, указанной в п. 1.3 Оферты (Договора), с ограничениями, установленными Офертой (Договором). Правообладатель предоставляет Пользователю два способа использования ПС Антиплагиат: **●Базовая Версия** (предоставляется в ознакомительных целях, с ограниченным функционалом) или **●Коммерческая Версия** (предоставляется за вознаграждение, с вариативно-расширенным функционалом, согласно Тарифу, выбираемому и оплачиваемому Пользователем).

8) Тариф — устанавливаемый Правообладателем: а) объём допустимых для Пользователя действий в ПС Антиплагиат и накладываемых на Пользователя ограничений, которые определяют состав и объём возможностей ПС Антиплагиат для Пользователя; б) размер вознаграждения Правообладателя, как лицензиара. Тариф выражен в стоимостном измерении. Актуальная информация о действующих Тарифах доступна Пользователю с момента его регистрации на Сайте, по адресу: <https://oysyn.kz/tariffs>. Правообладатель проводит акции и предоставляет скидки на использование ПС ОуСуп.

9) Логин и Пароль — совокупность символов, самостоятельно создаваемая Пользователем при прохождении им регистрации на Сайте, предназначенная для авторизованного использования ПС Антиплагиат и защиты Аккаунта Пользователя.

10) Аккаунт Пользователя (Аккаунт) — создаваемая посетителем Сайта в момент его регистрации в ПС Антиплагиат учётная запись Пользователя. Аккаунт позволяет Правообладателю производить учёт каждого пользователя ПС OySyn, контролировать доступ и осуществление Права использования. Аккаунт предоставляет Пользователю право использовать ПС OySyn по Логину и Паролю. Аккаунт представляет собой определённый объём памяти и вычислительной мощности на серверном оборудовании Правообладателя, и не является имуществом (собственностью, активом) Пользователя. Аккаунт является нематериальным подтверждением («токеном»), удостоверяющим правовую связь между Пользователем и Правообладателем как сторонами лицензионного договора. Аккаунт предоставляет Пользователю персональную веб-страницу — виртуальное пространство для: а) взаимодействия с ПС OySyn; б) получения информации от Правообладателя; в) хранения персональных учётных данных и отчётов о проверенных в ПС OySyn текстах Пользователя.

11) Учетный период — промежуток времени осуществления Права использования, продолжительность которого определяется либо оплаченным Пользователем Тарифом, в том числе, Тарифом на специальных условиях (период, в течение которого Пользователь авторизован Правообладателем для использования ПС OySyn на специальных условиях), либо сроками, указанными в настоящем документе. Начало каждого вида Учетного периода соответствует моменту предоставления Права использования в соответствии с пунктом 1.7 Оферты (Договора). Завершение каждого вида Учётного периода указано в пункте 1.8 Оферты (Договора).

1. Предмет

1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю Право использования ПС OySyn на условиях Простой (неисключительной) лицензии («Право использования»), а Пользователь обязуется принять Право использования и осуществлять его в соответствии с условиями, изложенными в Оферте (Договоре).

1.2. Способы осуществления Права использования: а) получение удалённого доступа к ПС OySyn и б) использование ПС OySyn, согласно её прикладному назначению (поиск, обнаружение и идентификация текстовых и иных заимствований, в соответствии с Пользовательской документацией). Дополнительные способы использования ПС OySyn возможны только на основании специального лицензионного договора, заключаемого между Сторонами. Иные способы осуществления Права использования не допускаются, и могут быть расценены Правообладателем как нарушение.

1.3. Территория предоставления Пользователю Права использования – Республика Казахстан, если иное не будет указано в отдельном лицензионном договоре.

1.4. Использование ПС OySyn без регистрации на Сайте не допускается, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон. Если Пользователь не согласен с условиями Оферты, он не должен совершать действий по регистрации (авторизации) на Сайте и не предпринимать каких-либо действий по осуществлению Права

использования. Пользователю запрещено предоставление Права использования третьим лицам, в том числе, способами, указанными в п. 1.2 Оферты (Договора).

1.5. Правообладатель подтверждает, что на момент предоставления Пользователю Права использования, оно не заложено, не арестовано, не обременено иным образом, и не является предметом каких-либо споров.

1.6. За предоставляемое Право использования Пользователь уплачивает Правообладателю вознаграждение, размер и порядок оплаты которого определяются согласно Тарифу, за исключением случаев, указанных в Оферте (Договоре), например, в случае использования Базовой версии.

1.7. Правообладатель предоставляет Пользователю Право использования Базовой Версии со дня его регистрации на Сайте. Правообладатель предоставляет Пользователю Право использования Коммерческой Версии с момента активации (оплаты) Пользователем выбранного им Тарифа в течение соответствующего Учётного периода, в соответствии с Пользовательской документацией. Право использования на специальных условиях предоставляется Пользователю с момента прохождения авторизации для осуществления Права пользования на специальных условиях в соответствии с пунктом 2.5 Оферты (Договора) на срок, равный Учётному периоду для каждого конкретного вида специальных условий.

1.8. Завершение Учётного периода Права использования Базовой Версии прекращается с удалением Аккаунта, в соответствии с условиями настоящего документа (пункты 4.1.4, 4.3.7 — 4.3.9, 7.1). Завершение Учётного периода Права использования Коммерческой Версии определяется каждым конкретным Тарифом (в том числе, Тарифом на специальных условиях), выбираемым и оплачиваемым Пользователем.

1.9. Совершая регистрацию (авторизацию) на Сайте, осуществляя Право использования, Пользователь подтверждает и заверяет Правообладателя в том, что: а) все условия Оферты ему понятны, Пользователь принимает их без оговорок в полном объеме, и обязуется их выполнять; б) Оферта обладает юридической силой договора, заключенного в простой письменной форме, подписанного Правообладателем и Пользователем, как Сторонами Договора, в соответствии с ГК РК.

1.10. Поскольку осуществление Права использования без регистрации в ПС Антиплагиат технически невозможно, Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Согласием, представленным в электронной форме на общедоступной странице в сети Интернет по адресу: <https://oysyn.kz/policy/>.

1.11. Предоставление Пользователю полного отчёта ПС ОуSyn, согласно выбранным (установленным) или исключённым Пользователем параметрам проведения проверки по поиску и идентификации заимствований, — является исчерпывающим доказательством (подтверждением) надлежащего выполнения проверки по поиску и идентификации заимствований.

2. Осуществление Права использования

2.1. Для начала осуществления Права использования Пользователь заполняет регистрационную форму (анкету) в ПС OySyn. По завершении регистрации Пользователь получает Логин и Пароль, информация о которых не подлежит разглашению.

2.2. Действия в ПС OySyn, осуществляемые с использованием Логина и Пароля Пользователя, считаются действиями, совершенными самим Пользователем.

2.3. Регистрация Пользователя в ПС OySyn не считается началом Учетного периода.

2.4. После регистрации Пользователя, для осуществления Права использования в объеме Коммерческой Версии, Пользователь должен оплатить выбранный им Тариф в соответствии с пунктами 5.1 — 5.4 Оферты.

2.5. Правообладатель вправе проводить акции и предоставлять скидки, в том числе путём введения на определённый период Тарифов, которые действуют на специальных условиях и распространяются на отдельные категории пользователей. Все условия использования Тарифа, действующего на специальных условиях, указаны на Сайте: <https://oysyn.kz/promo>. Для получения доступа к такому Тарифу, Пользователь должен пройти авторизацию, согласно процедуре, указанной на Сайте: <https://oysyn.kz/promo>. Срок предоставления авторизации определяется в условиях Тарифа. По истечении указанного срока Пользователь имеет право запросить повторную авторизацию с целью подтверждения сохранения Пользователем Права использования на специальных условиях.

2.6. Факт предоставления Пользователю Права использования Коммерческой Версии подтверждается предоставлением доступа Пользователя к ПС <https://oysyn.kz/promo> в соответствии с пунктом 1.7 Оферты.

2.7. Факт предоставления Пользователю отчёта ПС OySyn, согласно выбранным (установленным) или исключённым Пользователем параметрам проведения проверки по поиску и идентификации заимствований, — является исчерпывающим доказательством (подтверждением) надлежащего выполнения проверки по поиску и идентификации заимствований.

2.8. Правообладатель устанавливает Пользователю Неактивный Статус (далее – «НС»), если Пользователь в своём Аккаунте в течение 6 (шести) месяцев подряд или более не совершил ни одного из нижеуказанных действий:

- 2.8.1. проверка хотя бы одного текстового файла;
- 2.8.2. загрузка/выгрузка, просмотр, перемещение текстовых файлов;
- 2.8.3. просмотр, редактирование, выгрузка отчета;
- 2.8.4. авторизация в ПС Антиплагиат с помощью Логина и Пароля.

НС действует со дня его установления Правообладателем до момента совершения Пользователем любого из действий, указанных в подпунктах 2.8.1 — 2.8.4 Оферты (Договора), за исключением случаев, указанных в подпунктах 4.3.8 и 4.3.9 Оферты (Договора).

2.9. Правообладатель взимает с Пользователя оплату за пользование Аккаунтом за каждый месяц действия НС, исчисляемый с 25-го числа календарного месяца по 24-е число следующего за ним календарного месяца, в сумме _____, без НДС. За первый неполный месяц, в котором вступили в силу изменения Тарифа в части установления указанной в настоящем пункте суммы оплаты, оплата за использование Аккаунта взимается в полном размере. Сумма оплаты удерживается Правообладателем по окончании месяца, за который она начислена. Оплата не взимается с Пользователя, если остаток находящихся у Правообладателя денежных средств равен нулю. Также возможно списание баллов с внутреннего счёта Пользователя, по выбору Правообладателя.

2.10. Пользователь вправе приостановить действие НС на срок 3 (три) месяца путем обращения в Службу поддержки Пользователя или с использованием Аккаунта. Оплата, указанная в пункте 2.9 Оферты, за период приостановления действия НС не начисляется и не взимается. Действие НС возобновляется 25-го числа месяца, по состоянию на которое истек трехмесячный срок его приостановления.

2.11. Правообладатель не верифицирует предоставляемую (загружаемую) Пользователем в целях исполнения Договора информацию (данные), и не несет ответственность за точность и достоверность данных, а также за нарушения Пользователем законодательства, в том числе, законодательства о персональных данных и интеллектуальных правах.

2.12. Пользователь, загружая данные в ПС OySyn, в том числе, текстовые файлы, тем самым выражает своё полное согласие на их использование Правообладателем или другим уполномоченным Правообладателем лицом в предусмотренных Офертой (Договором) случаях, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.13. По вопросам технической поддержки Пользователь может обращаться по контактам, указанным на Сайте и в настоящем документе.

3. Ограничения Права использования

3.1. Пользователь осуществляет Право использования исключительно в личных информационных, образовательных, просветительских, научных или иных целях, связанных с удовлетворением личных интеллектуальных потребностей, с учетом функционального назначения ПС Антиплагиат.

3.2. При осуществлении Права использования Пользователь обязан учитывать и не выходить за рамки следующих ограничений, установленных Правообладателем:

3.2.1. не воспроизводить ПС OySyn или её составные части, в том числе, не осуществлять их запись в память какого-либо компьютерного устройства Пользователя;
3.2.2. не пытаться обойти технические ограничения, установленные Правообладателем;
3.2.3. не вскрывать технологию, не декомпилировать или деассемблировать ПС OySyn, или её составные части;

3.2.4. не использовать компоненты ПС OySyn для вызова приложений, не работающих на ПС OySyn; не создавать копии ПС OySyn или составных её частей;

- 3.2.5. не публиковать ПС OySyn или составные её части, предоставляя другим лицам возможность их копирования;
- 3.2.6. не предоставлять ПС OySyn или составные её части в прокат, в аренду или во временное пользование;
- 3.2.7. не использовать ПС OySyn или составные её части для оказания каких-либо услуг;
- 3.2.8. не осуществлять Право использования за пределами срока действия Договора;
- 3.2.9. не предпринимать попытки по получению доступа к данным других пользователей (лицензиатов) ПС OySyn;
- 3.2.10. не совершать автоматические обращения к ПС OySyn или к её составным частям любыми средствами без предварительного письменного разрешения Правообладателя;
- 3.2.11. не совершать в ПС OySyn проверку текстов, содержание которых запрещено законом (содержит угрозы, призывы к совершению противоправных действий, нецензурные слова и выражения, пропаганду суицида, дискредитацию, сведения об изготовлении или употреблении запрещённых законом веществ, оружия или его частей, чужие персональные данные и т.п.).
- 3.3. В случае расторжения Договора Пользователь обязуется незамедлительно прекратить осуществление Права использования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Пользователь вправе:

- 4.1.1. иметь круглосуточный доступ к ПС OySyn и Сайту, за исключением случаев, указанных в Оферте (Договоре);
- 4.1.2. в целях получения полного отчёта самостоятельно выбирать (устанавливать) или исключать параметры проведения проверки по поиску и идентификации заимствований;
- 4.1.3. отказаться от использования Коммерческой Версии путем неоплаты Тарифа. В этом случае за Пользователем сохраняется Право использования Базовой Версии;
- 4.1.4. в любое время направить Правообладателю запрос об удалении своего Аккаунта и всех данных Пользователя, введённых им в ПС OySyn.

4.2. Пользователь обязан:

- 4.2.1. осуществлять Право использования в соответствии с условиями Оферты (Договора), строго соблюдать ограничения Права использования, указанные в Оферте (Договоре), а также в Пользовательской документации;
- 4.2.2. в случае выбора использования Коммерческой Версии, уплатить вознаграждение Правообладателю (оплатить Тариф) в порядке, установленном Офертой (Договором). Хранить документальные подтверждения об оплате Тарифов не менее трёх лет, исчисляемых с 01 января года, следующего за годом, в котором были совершены оплаты;
- 4.2.3. обеспечить строгую конфиденциальность Логина и Пароля: бережно и надёжно хранить, использовать только лично, не раскрывать другим лицам, нести ответственность за утрату;
- 4.2.4. немедленно уведомлять Правообладателя о любом неразрешенном Пользователем использовании Логина и (или) Пароля, либо о любом другом нарушении безопасности осуществления Права использования;
- 4.2.5. осмотрительно обращаться с персональными данными, предоставляемыми для осуществления Права использования, в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных;

4.2.6. периодически знакомиться с актуальной редакцией Оферты (Договора), принимать её условия или незамедлительно отказаться от осуществления Права использования в случае несогласия с Офертой (Договором);

4.2.7. не позднее трёх рабочих дней со дня направления Пользователю запроса, предоставлять Правообладателю информацию о соблюдении Пользователем условий Оферты (Договора) и (или) информацию, необходимую для исполнения условий Оферты (Договора).

4.3. Правообладатель вправе:

4.3.1. получать от Пользователя информацию о соблюдении им условий Оферты (Договора) и (или) информацию, необходимую для исполнения условий Оферты (Договора);

4.3.2. получать вознаграждение в соответствии с условиями Оферты (Договора), предоставлять скидки и проводить акции по снижению стоимости Тарифа;

4.3.3. без уведомления Пользователя совершенствовать (улучшать) ПС OySyn без изменения её назначения и предоставления в использование согласно международного стандарта «как есть», в том числе, производить технические обновления и улучшения;

4.3.4. в одностороннем порядке прекратить Право использования в случаях нарушения Пользователем законодательства Республики Казахстан и (или) условий Оферты (Договора), а также не обслуживать запросы от любых веб-сайтов, программ, а также пользователей, нарушающих условия Оферты (Договора);

4.3.5. проводить профилактическое обслуживание своего оборудования, ПС OySyn, для чего временно приостанавливать осуществление Права использования;

4.3.6. без предварительного уведомления в любое время отключать или приостанавливать на неопределённый период осуществление Права использования в отношении Базовой Версии ПС OySyn, а также вводить любые ограничения её использования;

4.3.7. удалить данные Пользователя при получении от него запроса на удаление данных Пользователя;

4.3.8. без предварительного уведомления Пользователя удалить все данные и отчёты Пользователя, с сохранением его Аккаунта при: а) неиспользовании ПС OySyn в течение 6 (шести) месяцев подряд или более (пункты 2.8 и 4.4.3 Оферты); или б) в случае нарушения Пользователем условий Оферты (Договора);

4.3.9. без предварительного уведомления Пользователя удалить Аккаунт Пользователя Базовой Версии, включая все данные и отчёты о произведённых текстовых проверках, при неиспользовании Пользователем Базовой Версии ПС OySyn в течение двух лет подряд или более (пункт 2.8 Оферты);

4.3.10. использовать сведения о Пользователе (в том числе, IP-адрес, версию браузера, версию операционной системы и другие), а также статистические сведения (данные) о загруженных Пользователем в ПС OySyn текстах, с целью создания статистики использования ПС OySyn, а также публиковать и/или передавать третьим лицам такую статистику, за исключением персональных данных Пользователя и текстовых файлов, загруженных Пользователем;

4.3.11. устанавливать ограничения в осуществлении Права использования, в том числе, в отношении: ● отдельных функций ПС OySyn; ● срока хранения введённых Пользователем в данных; ● максимального количества зарегистрированных учетных записей с одного IP-адреса; ● максимального количества загружаемых для проверки текстов, их редактирований и перемещений, отправок текстов на проверку; ● проверок текстов и других действий, которые могут быть выполнены одним зарегистрированным

пользователем; ● максимального размера загружаемого на проверку текстового файла; ● максимального количества обращений к ПС ОуСуп за любой период времени; ● специальных параметров загружаемых на проверку текстовых файлов и т.д. Правообладатель вправе запретить автоматическое обращение к ПС ОуСуп, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, учетных записей, текстов).

4.3.12. использовать загруженные Пользователем в ПС ОуСуп данные, включая текстовые файлы, в целях тестирования ПС ОуСуп при технической модификации или устранении ошибок в работе, в том числе, другим лицом, привлеченным Правообладателем для выполнения этих действий;

4.3.13. по своему усмотрению и без предварительного уведомления Пользователя улучшать состав возможностей и модулей поиска ПС ОуСуп в уже существующих Тарифах, а во вводимых новых Тарифах устанавливать состав возможностей и модулей поиска ПС ОуСуп;

4.3.14. не возвращать Пользователю денежные средства за совершённую проверку по поиску и идентификации заимствований при условии получения Пользователем полного отчёта ПС ОуСуп в соответствии с выбранными (установленными) или исключёнными Пользователем параметрами проведения проверки по поиску и идентификации заимствований.

4.4. Правообладатель обязан:

4.4.1. предоставить Пользователю возможность круглосуточного использования ПС ОуСуп, за исключением случаев, указанных в Оферте (Договоре);

4.4.2. обеспечить конфиденциальность персональных данных Пользователя с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан;

4.4.3. обеспечить сохранность данных, введенных Пользователем в ПС ОуСуп, в течение 6 (Шести) месяцев с момента введения в отношении Пользователя Неактивного статуса (НС), за исключением случаев, указанных в Оферте (Договоре);

4.4.4. в разумные сроки устранять сбои в ПС ОуСуп, возникшие по вине Правообладателя;

4.4.5. систематически проводить профилактическое обслуживание ПС Антиплагиат, по возможности, в ночное время или в выходные дни;

4.4.6. осуществлять резервное копирование данных и информации Пользователя с разумной периодичностью.

5. Вознаграждение. Порядок расчетов

5.1. При выборе осуществления Права использования Коммерческой Версии, Пользователь обязан уплатить Правообладателю вознаграждение, согласно выбранному Пользователем Тарифу, в порядке предоплаты (в размере 100% от суммы выбранного Пользователем Тарифа).

5.2. На этапе оплаты Права использования, ПС Антиплагиат автоматически информирует Пользователя через пользовательский интерфейс (<https://oysyn.kz/payment>) об итоговом размере вознаграждения, который зависит от количества выбранных Пользователем текстовых проверок.

5.3. Способы внесения вознаграждения (оплаты) указаны на Сайте: <https://oysyn.kz/payment>. Оплата возможна с использованием сервисов оплаты, расчеты осуществляются в тенге.

5.4. Моментом исполнения Пользователем обязанности по оплате считается день зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Правообладателя.

5.5. В случае досрочного расторжения Договора Пользователем (отказ Пользователя от использования оплаченных им текстовых проверок), Правообладатель на основании письменного заявления Пользователя, производит возврат Пользователю внесённых им денежных средств, за вычетом: а) полной стоимости использованных Пользователем текстовых проверок, рассчитанной по цене одной текстовой проверки (без скидок), указанной на Сайте <https://oysyn.kz> на день приобретения Пользователем текстовых проверок по выбранному им Тарифу и б) суммы комиссии платежного сервиса или банка Пользователя за возврат ему остатка денежной суммы.

5.6. Активация Права использования Коммерческой Версии происходит автоматически после поступления суммы вознаграждения на расчетный счет Правообладателя. Учётный период начинает течь с момента активации Тарифа. Списание количества текстовых проверок осуществляется поочередно (от старых к новым).

5.7. При осуществлении платежа Пользователь за свой счёт оплачивает все комиссии (или иные обязательные платежи), взимаемые банковскими организациями или платёжными системами.

5.8. В случае изменения Правообладателем Тарифа (с обязательной публикацией на Сайте), Правообладатель не производит перерасчет вознаграждения за уже оплаченные Пользователем периоды Права использования (Учётные периоды).

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим документом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Пользователь осуществляет Право использования в соответствии с прикладным назначением ПС OySyn, согласно общепринятого международного стандарта «как есть», без заверений Правообладателя о пригодности ПС OySyn для любых целей Пользователя или совместного использования с любыми компьютерными программами/аппаратными средствами. Правообладатель не несет ответственности за возможный ущерб (потери), прямо или косвенно связанные с использованием, неверным использованием или невозможностью использования Пользователем ПС OySyn, а также не несет ответственности за утрату или повреждение данных.

6.3. Доказанная ответственность Правообладателя ограничивается суммой последнего по времени платежа, внесённого Пользователем.

6.4. Правообладатель не несет ответственности:

- 6.4.1. за работу ПС OySyn и причиненные убытки (потери) в случае, когда Пользователь (или третьи лица на стороне Пользователя) самостоятельно внесли изменения в ПС OySyn или за сбой, вызванные несовместимостью ПС OySyn с компьютерным оборудованием или компьютерными программами Пользователя;
- 6.4.2. за любые действия Пользователя, связанные с использованием ПС OySyn и файлы, созданные им в рамках осуществления Права использования;
- 6.4.3. за ограничение или отсутствие доступа к ПС OySyn, когда это связано с: а) действиями Пользователя; б) техническими проблемами доступа Пользователя к сети Интернет; в) действиями третьих лиц, включая государственные органы; г) проведением профилактического обслуживания ПС OySyn;
- 6.4.4. за содержание или работоспособность интернет-ресурса (ресурсов), на которые ПС OySyn предоставит Пользователю интернет-ссылки (ссылки), как на источник заимствования;
- 6.4.5. за вирусы на интернет-ресурсах, на которые ПС OySyn предоставит ссылку и/или за любое повреждение программного обеспечения и/или оборудования Пользователя и/или иные последствия вследствие перехода Пользователя по данным интернет-ссылкам;
- 6.4.6. за содержание текстов, проверяемых Пользователем в ПС OySyn;
- 6.4.7. за выбор (установку) или исключение Пользователем параметров проведения проверки по поиску и идентификации заимствований для получения полного отчёта ПС OySyn;
- 6.4.8. за неознакомление Пользователем с текстом настоящего документа (Оферты), с иной документацией к ПС OySyn, доступной Пользователю на Сайте, а равно — за небуквальное понимание Пользователем содержания Оферты (Договора).
- 6.5. Осуществление Пользователем Права использования способом, не предусмотренным настоящим документом, либо после прекращения действия Договора, либо иным образом за пределами объёма прав, предоставленных по Договору, влечет ответственность, установленную действующим законодательством, а также предоставляет право Правообладателю на одностороннее внесудебное расторжение Договора и прекращение Права использования.
- 6.6. Правообладатель не дает гарантии, что интернет-ресурс, на который ПС OySyn представит ссылку, является первоисточником информации.

7. Заключительные положения

- 7.1. Удаление Аккаунта Пользователя автоматически и в бесспорном порядке прекращает правоотношения между Сторонами.
- 7.2. Правообладатель вправе вносить изменения в Оферту в одностороннем порядке. Фактическое осуществление Пользователем Права использования после внесения изменений в настоящий документ, означает согласие Пользователя с новыми условиями, как с условиями Договора. В случае если Пользователь не согласен с внесенными изменениями, он обязан незамедлительно прекратить осуществление Права использования, уведомить об этом Правообладателя и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 7.3. Пользователь указывает свои контактные данные при заполнении им регистрационной формы, в Аккаунте или иным согласованным Сторонами способом.

Пользователь несет все риски, вытекающие из сообщения им недостоверных (недействительных) контактных данных.

7.4. Все неурегулированные споры между Сторонами могут быть переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Правообладателя (Республика Казахстан, город Астана).

7.5. До передачи спора на разрешение суда, Стороны используют обязательный претензионный порядок. Сторона, предъявляющая претензию, обязана представить другой Стороне точное и подробное описание, а также документальное подтверждение предъявляемых требований, расчёты требуемого возмещения, и т.п.

7.6. Сторона, к которой предъявлена письменная претензия, обязана рассмотреть её, и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления письменной претензии. В случае получения претензии в свой адрес, либо в случае направления претензии Лицензиату, Правообладатель вправе приостановить выполнение своих обязательств по Договору.

7.7. В период разрешения споров Стороны обязаны соблюдать и выполнять условия Договора, за исключением той его части, к которой относятся споры, подлежащие разрешению. Без соблюдения установленного настоящим документом претензионного порядка Стороны не вправе передавать спор или разногласие на рассмотрение суда.

7.8. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения спора в кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех уведомлений, писем, иных документов по электронной почте, посредством сети Интернет, факсимильным сообщением, включая вручение представителю ответчика копий искового заявления и приложенных к нему документов с фиксацией способа отправки.

7.9. Если одно или несколько условий Оферты (Договора) становятся (признаются) недействительными в установленном законом порядке, это не влияет на действительность остальных условий Оферты (Договора) или на действительность Оферты (Договора) в целом.

7.10. Обязательства Правообладателя прекращаются невозможностью исполнения, если наступит хотя бы одно из следующих обстоятельств, непосредственно влияющее на Правообладателя, за которое Правообладатель не отвечает: отключение от сети Интернет; отключение электроэнергии; уничтожение имущества Правообладателя из-за стихийного бедствия, пожара, действий военного характера, террористического акта, гражданских беспорядков и т.п.; вмешательство (в том числе, противоправное) органа государственной власти, блокирующее деятельность Правообладателя; выход из строя дата-центра Правообладателя; радикальные изменения законодательства (политического режима); возникновение чрезвычайной ситуации или введение военного положения, мобилизации; блокировка банковской (расчётной) или счетов Правообладателя; стихийные бедствия, эпидемии (пандемии); иные обстоятельства, влекущие невозможность исполнения Договора.

7.11. Ничто в настоящем документе не может рассматриваться как установление или намерение установления между Сторонами агентских, трудовых отношений, отношений товарищества, совместной деятельности, личного найма и т.п.

7.12. Оферта (Договор) толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на день утверждения настоящей редакции Оферты (Договора) Генеральным директором организации-Правообладателя.

7.13. Реквизиты Правообладателя: ТОО «DLS-Global KZ». г. Астана, ул. Достык 16, БИН 220740025709